

통 보

1. 제 목 : 채무자 재산 적극 확인 및 자진납부 유도로 채권 회수에 기여

2. 소관부점 : 경남지역본부

3. 내 용 :

□ 경남지역본부 김민주 대리(5급)는 2016. 7. 1.부터 기획·신용 지원팀에서 무담보채권 관리 업무를 수행하면서 인수채권 잔액 1억 원 이상의 고액채권 관련 발견재산의 회수 실적 여부를 분석하던 중

○ □□은행 20△△-△△△ 채권의 채무자 겸 가등기권자인 ○○ ○○이 “□□□□시 □□구 □□동 △△△” 소재 재산의 소유권을 2016. 1. 7. 취득한 사실을 확인하고

- 기 취득한 집행권원(□□□□법원 20△△가합△△△△△, 20△△. △. △△. 확정)을 근거로 신속하게 위 토지 및 건물에 대해 강제경매를 신청(2016. 6. 7.)하여, 2016. 6. 14. 경매개시결정*을 받았음

* 사건번호 : □□지법 □□지원 20△△타경△△△△△호 부동산강제경매

□ 이후 경매 대상재산에 대한 감정평가절차 진행 과정에서, 공부상 건물은 멸실되어 존재하지 않고 해당 토지 위에 타인 명의로 지상 4층 규모의 건물¹⁾을 신축 중인 사실을 확인하고

- 경매사건의 신속한 진행을 위해 해당 경매계를 상대로 수차례 경매속행 신청 및 협의 진행(신청서 제출 2회, 유선 7회, 방문 2회)을 추진함과 동시에
 - 채무자를 상대로 신축 건물의 순조로운 준공 및 재산가치 상승을 위해서는 조속한 자진변제를 통해 매각기일 전에 경매취하가 필요함을 설명하고 설득하는 등 채무조정 약정 체결을 유도 (2016. 6월~9월)하였음
 - 한편, 상담 중 채무자가 채무부담액을 일시에 변제할 수 있는 자금 여력이 없음을 인지하고, 채무조정 약정을 통해 회수가능액 이상 상환 시 즉시 경매취하가 가능하다는 내용으로 금융기관에 확약서를 발급하여, 대출을 통한 채무상환을 유도하는 등 실질적인 변제 방안을 마련하는데 노력하였음
- 그 결과, 2016. 10. 10. [표 7]과 같이 채무부담액 540백만 원으로 채무조정 약정을 체결한 후 회수가능액 404백만 원을 우선 변제받고, 남은 채무부담액 136백만 원에 대하여는 분할상환 약정을 체결하는 등으로 고액 채무자에 대한 채권 회수에 크게 기여하였음

[표 7] 채무조정 약정 내역

(단위 : 천 원)

차주번호	차주명	채무조정 내역				
		조정 전 채무부담액	회수 가능액	조정 후 채무부담액	상환계획	비 고

“기재 생략”

1) □□구청 건축과 확인 결과, 당시 신축 중이던 건물은 채무자가 아닌 제3자(○○○) 명의로 확인되어 보전조치를 통한 회수실익은 없는 것으로 판단하였음

< 조치할 사항 >

- ◇ 경남지역본부장은 고액 채무자의 재산을 적극 확인하고 발견 재산에 대한 강제집행과 채무조정 유도를 통해 채권 회수에 기여한 김민주 대리에 대해 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.